

1506388-61.2021.8.26.0565
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Pedro Corrêa Liao
Comarca: São Caetano do Sul
Foro: Foro de São Caetano do Sul
Vara: 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Luiz Filipi Dantas Ferreira
Proferida em audiência dia
15 de dezembro de 2022

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

LUIS FILIPI DANTAS FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado e encontra-se denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Caetano do Sul
Foro de São Caetano do Sul
2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida
Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, . - Jardim São Caetano - CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP - Telefone: 11-3489-2531 - E-mail:
saocaetano2cr@tjsp.jus.br

Proc. nº 1506388-61.2021.8.26.0565 - Ctrl. nº 2021/001365- lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1506388-61.2021.8.26.0565 - Controle nº 2021/001365
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Luiz Filipi Dantas Ferreira
Proferida em audiência dia
15 de dezembro de 2022

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

LUIS FILIPI DANTAS FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado e encontra-se denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 14h04min, na Rua Maranhão, nº 982, apto 71, nesta cidade e comarca de São Caetano do Sul, previamente ajustado e com identidade de propósitos com terceiro não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento ou destruição de obstáculo, dezenove mil reais e sete mil dólares em moeda, um cartão bancário, bem como jóias diversas, pertencentes a Nairo de Souza Ferreira.

Narra a denúncia que o acusado, previamente ajustado e em unidade de designios com terceiro ainda não identificado, o qual conduzia o veículo Ford/Ka, placas QNQ-1653, rumaram até as proximidades do condomínio residencial situado na Rua Maranhão, nº 982.

Após desembarcar do veículo, o acusado, aproveitando-se do engano do porteiro Claudionor Mauriz Xavier que pensou tratar-se do filho de um morador e permitiu sua entrada, logrou ingressar no condomínio, sem nada dizer. A seguir, andou pelas áreas sociais, dirigindo-se ao apartamento nº 71, cuja porta arrombou, ingressando no imóvel pertencente à vítima Nairo Ferreira de Souza.

Neste local, o acusado passou a vasculhar pelos cômodos da casa, deixando suas digitais no acrílico da gaveta do closet do primeiro quarto. Assim, selecionou e se apossou de dezenove mil reais e sete mil dólares em moeda, um cartão bancário, bem como jóias diversas, inserindo-os em uma mochila.

Ainda trocou de camiseta, deixando em seguida o local em poder dos bens subtraídos, retornando para o veículo conduzido por seu comparsa, o qual, durante todo o tempo, circulava na rua defronte ao condomínio.

Realizado laudo pericial papiloscópico, apurou-se que uma das impressões digitais pertence ao acusado (fls. 19/27).

Os bens subtraídos não foram recuperados.

Inquérito policial instaurado por força de portaria (fls. 02/151).

Laudos periciais (fls. 19/27 e 264/273).

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2022 (fls. 155).

Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fl. 195).

O réu foi citado (fls. 199) e apresentou resposta à acusação (fls. 235/236). A decisão de fls. 237/238 afastou a hipótese de absolvição sumária.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em Debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, fixando-se a pena acima do mínimo legal, em regime fechado.

A Defesa, por sua vez, postulou o afastamento da qualificadora do concurso de agentes e o reconhecimento da confissão espontânea, com fixação de regime semiaberto e direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelos termos de declarações (fls. 09, 11, 13, 15 e 17), pelos laudos periciais (fls. 19/27 e 264/273), pelo relatório de investigação (fls. 28/34), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, o qual confessou a prática delitiva em juízo.

Vejamos.

A vítima Nairo Ferreira de Souza declarou que não estava em casa e só tomou conhecimento do furto quando da chegada de seu filho ao apartamento. Disse que as imagens das câmeras de segurança revelam que o acusado foi até o décimo andar e depois desceu até o apartamento 71, onde arrombou a porta e subtraiu dinheiro e pertences. Não recuperou o prejuízo. Disse que não conhecia o réu, o qual nunca esteve em seu apartamento em data anterior.

A testemunha de acusação Claudionor Mauriz Xavier declarou que permitiu a entrada do réu, pois o confundiu com um morador. Atestou que o réu entrou sem mochila e

saiu com uma nas costas, ocasião em que foi indagado em que apartamento estivera, tendo ele respondido que havia estado no 71. Reconheceu o réu como sendo o invasor. A testemunha de acusação Raniel do Nascimento Lopes declarou ter visto o réu no momento da saída deste do condomínio, ocasião em que viu que ele estava com uma mochila e disse ao porteiro que esteve no apartamento 71.

Ao ser interrogado, o réu confessou a invasão ao apartamento mediante arrombamento e a subtração dos bens descritos na denúncia. Admitiu a chegada ao local por intermédio do veículo descrito na inicial, mas afirmou que o condutor não tinha conhecimento do motivo do ingresso no prédio e quando descobriu ficou bravo. São estes os elementos de convicção colhidos durante a instrução, suficientes, a toda evidência, para a prolação de decreto condenatório.

A confissão, na espécie, encontra respaldo nos depoimentos da vítima e das testemunhas, na prova pericial produzida (exame papiloscópico), junto com as demais provas colhidas durante a persecução penal, de modo a comprovar a prática delitiva pelo acusado.

Cumpre-se consignar que, sem evidências no sentido de que as testemunhas tivessem motivo para incriminar indevidamente o acusado, não há razão para desconsiderar seus depoimentos, os quais merecem total credibilidade e se afiguram suficientes para amparar o decreto condenatório.

A qualificadora de rompimento de obstáculo restou demonstrada de forma indubitosa nos autos, diante dos depoimentos colhidos e do laudo pericial juntado nos autos (fls. 264/273), que constatou que "Face aos exames dos vestígios mencionados anteriormente, conclui este Perito Criminal que o(s) indivíduo(s) teria(m) acessado o imóvel sem deixar vestígios de escalada ou desobstrução de obstáculos, seguido de desobstrução da porta de madeira da vedação da entrada de serviço da unidade residencial nº 71, fazendo uso de instrumento à guisa de alavanca, no interior da qual se deu o furto."

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, de igual modo, restou demonstrada de forma indubitosa nos autos, principalmente pelas filmagens feitas pelas câmeras de segurança do condomínio (fls. 28/34) e pela prova testemunhal produzida.

A negativa do acusado quanto à presença de vínculo subjetivo não convence.

As imagens mostram a chegada e a espera do comparsa até o retorno do acusado em poder de uma mochila que não estava com ele antes do ingresso, de modo a indicar a adesão do comparsa à conduta.

Não é possível afastar-se a participação do terceiro apenas pelo conteúdo do interrogatório judicial, sobretudo porque este terceiro sequer foi identificado e não há outros elementos de convicção que corroborem a versão do réu, de maneira que fica reconhecida a referida qualificadora.

Sendo assim, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e seguro a apontar a autoria do delito de furto duplamente qualificado, sendo certo que a procedência da acusação é medida de rigor com a edição de decreto condenatório.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando-se as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que há de se levar em consideração o modo como o crime foi praticado pelo réu (circunstâncias do crime), isto é, mediante rompimento de obstáculo. É certo que tal circunstância constitui qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal; contudo, já se levou em consideração a outra qualificadora, prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal (concurso de agentes), para alterar os parâmetros mínimo e máximo das penas. Assim, para fins de adequada individualização da pena, valorase a segunda qualificadora nesta primeira fase de dosimetria. Sendo assim, a pena deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), fixando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente (fls. 282/287), mas tal circunstância será compensada com a atenuante da confissão espontânea, de modo que mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase de aplicação da pena, à míngua de majorantes ou minorantes, torno definitiva a pena no patamar acima fixado.

O regime de cumprimento de pena para o réu deverá ser o inicial fechado,

considerando a comprovada multirreincidência em curto espaço de tempo, sendo este o único compatível com a gravidade concreta da conduta e suficiente para frear o ímpeto criminoso do réu. Inviável, pelo mesmo motivo, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, o acusado LUIS FILIPI DANTAS FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O dia multa fica fixado no mínimo legal, considerando a situação econômica do acusado, declarada em sede de interrogatório.

Considerando que o acusado já ostenta várias condenações transitadas em julgado por delitos contra o patrimônio, tendo respondido a este feito encarcerado, é evidente que sua custódia cautelar ainda se justifica para garantia da ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal, não tendo sido encontrado para citação pessoal, de modo que lhe nego o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Fixo os honorários da patrona do réu pelo valor máximo da tabela para tal situação, expedindo-se certidão oportunamente.

Transitada em julgado, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de 10 dias, sob pena de execução.

Registre-se e cumpra-se. Publicada em audiência de tudo saem os presentes cientes, intimados e advertidos.

São Caetano do Sul, 15 de dezembro de 2022.

PEDRO CORRÊA LIAO - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA